

შესყიდვის ხელშეკრულება

თარიღი: 2 ივნისი, 2026

ნომერი: 4500000406

შეთანხმების მხარეები

მყიდველი

სახელი:

JSCRustaviAz.ot-(GERA)

რეგისტრაციის ID: 404519794

მისამართი: სს რუსთავი აბ.ოტ სასუქი-, საქართველო, რუსთავი, 3700, რუსთავი, რუსთავი, 2 მშვიდობის ქ.

წარმომადგენელი: ჯეი ჯაჯუ

სტატუსი:

გენერალური დირექტორი

სალერი

სახელი: GEVendor-IMP

კორპორატიული ფორმა: GEVendor-IMP

რეგისტრაციის ID: 7778888

მისამართი: მუმბაი 7132031N

რეგისტრაციის ქვეყანა: ინდოეთი

წარმომადგენელი: ბატონი შრავან მოდი

თანამდებობა: მენეჯერი

საკონტაქტო პირიელ.ფოსტა:

შეთანხმების სტანდარტული პირობები

1. მუხლი. შეთანხმების საგანი

1.1 ამ ხელშეკრულების ხელმოწერით, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, მიჰყიდოს პროდუქტი მყიდველს ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების

შესაბამისად, ხოლო მყიდველი იღებს ვალდებულებას, გადაიხადოს პროდუქტის ფასი ამ ხელშეკრულებით შეთანხმებული პირობების შესაბამისად.

2. მუხლი. პროდუქტი და პროდუქტის ფასი

2.1 პროდუქტის აღწერა/ტექნიკური დეტალები: პროდუქტის აღწერა და დეტალები მოცემულია #1 დანართში.

2.2 პროდუქტის ფასი მოცემულია #1 დანართში. თუ #1 დანართში სხვა რამ არ არის მითითებული, მითითებული ფასი მოიცავს ყველა

შესაბამის გადასახადს (დღგ-ს ჩათვლით).

2.3 გადახდის პირობები - პროდუქტის ფასი გადახდილი უნდა იქნას საბანკო გადარიცხვით, გამყიდველის მიერ მყიდველისთვის

წარდგენილ საბანკო ანგარიშზე. იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ფასი დაფიქსირებულია უცხოურ ვალუტაში, გამყიდველი არის არარეზიდენტი იურიდიული

პირი/პირი და პროდუქტის ფასი უნდა გადახდილი იყოს არარეზიდენტი კომერციული საბანკო ანგარიშზე, გადახდა განხორციელდება

შეთანხმებულ უცხოურ ვალუტაში. თუ პროდუქტის ფასი უნდა გადახდილი იყოს საქართველოს რეზიდენტ კომერციულ საბანკო ანგარიშზე, ფასი

გადახდილი იქნება ლარის ექვივალენტური ოდენობით, გადარიცხვის დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

2.4 გადახდის პირობები - გადახდის პირობები მოცემულია #1 დანართში.

2.5 მყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, გამყიდველი უზრუნველყოფს შესაბამისი ქვეყნის მიერ გაცემული საგადასახადო რეზიდენტობის

სერტიფიკატის მიწოდებას მყიდველისთვის დამაკმაყოფილებელი ფორმით, მყიდველის მოთხოვნიდან გონივრულ ვადაში.

2.6 პროდუქტისთვის გადასახდელი ფასი არ უნდა იყოს #1 დანართში მითითებულზე მაღალი და თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, უნდა იყოს:

2.6.1 ყველა გადასახადის ჩათვლით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, შესაფუთი მასალის, შეფუთვის, გადაზიდვის, ჩატვირთვის, გადაზიდვის, დაზღვევისა და ტრანსპორტირების ხარჯების ჩათვლით, ასევე ნებისმიერი გადასახადის, გადასახადის, გადასახადის ან სხვა გადასახადის ჩათვლით;

2.6.2 ფიქსირებულია შეთანხმების ვადით.

2.7 გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, რომ თუ ის ამ ხელშეკრულებით გაყიდული პროდუქტის მიწოდებამდე ნებისმიერ დროს გაყიდის მსგავს

პროდუქტს მსგავსი რაოდენობით ნებისმიერ მესამე მხარეს უფრო დაბალ ფასებში, ის წერილობით აცნობებს მყიდველს ასეთი დაბალი ფასების შესახებ და

მყიდველს უფლება ექნება მიიღოს ასეთი დაბალი ფასებით სრული სარგებელი ნებისმიერ მესამე მხარესთან ასეთი გაყიდვის დღიდან.

2.8 ფასის ცვლილება ან დამატებითი გადასახადების დადება (იქნება ეს მასალის, შრომის ან ტრანსპორტირების ხარჯების ზრდის, გაცვლითი

კურსის რყევის თუ სხვა მიზეზით) დაუშვებელია მყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. გამყიდველის მიერ ფასის ნებისმიერი ცალმხრივი

ცვლილება, თუნდაც ნაწილობრივი, მყიდველს უფლებას აძლევს, ნაწილობრივ ან მთლიანად გააუქმოს ხელშეკრულება, როგორც მყიდველი მიიჩნევს

მიზანშეწონილად,

საკომისიოს ან ჯარიმის გარეშე.

2.9 ნებისმიერი სხვა უფლების ან საშუალების შეუზღუდავად, მყიდველი იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს გამყიდველის ან გამყიდველის ასოცირებული

კომპანიის მიერ მყიდველისთვის გადასახდელი ნებისმიერი თანხა ჩამოთვალოს ან დაადასტუროს, რომ მას დავალიანება აქვს მყიდველის მიერ გამყიდველის ან

გამყიდველის ასოცირებული კომპანიისთვის გადასახდელი ნებისმიერი თანხით.

3. მუხლი. მიწოდების პირობები

3.1 მიწოდების ვადა - გათვალისწინებულია #1 დანართში.

3.2 მიწოდების ადგილი - მოწოდებული #1 დანართი

3.3 მიწოდების ხარჯები - გამყიდველის მიერ პროდუქტის გაყიდვასთან და მყიდველისთვის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი

შედის პროდუქტის ფასში და გაიღებს გამყიდველი.

3.4 პროდუქტის მიწოდება - პროდუქტის ამ შეთანხმების პირობების შესაბამისად მიწოდებით, გამყიდველი გადასცემს პროდუქტზე

საკუთრების უფლებას მყიდველს, რაც დამატებით დასტურდება მხარეებს შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტით. გამყიდველი

ასევე პასუხისმგებელია ყველა შესაბამისი დოკუმენტაციისა და ინფორმაციის გადაცემაზე, რომელიც გონივრულად აუცილებელია მყიდველის

მიერ პროდუქტის გამოყენებისთვის.

3.5 თუ შესყიდვის ხელშეკრულება მოიცავს მომსახურების განევას, გამყიდველი ვალდებულია დაემორჩილოს და გაითვალისწინოს მყიდველის მიერ

გაცემული მომსახურებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციები.

3.6 პროდუქტი უნდა იყოს სათანადოდ შეფუთული, მკაფიოდ მონიშნული და ადეკვატურად დაცული ტრანსპორტირების დროს დაზიანებისა და

გაფუჭებისგან. საქონლის (მათ შორის აპარატურის, პროგრამული უზრუნველყოფის) და/ან ლიცენზიების შეფუთვა და გადაზიდვა სავალდებულოდ

უნდა

შესაბამებოდეს წარმოშობისა და მიწოდების ქვეყნის კანონებსა და რეგულაციებს. გამყიდველი იღებს ვალდებულებას,

შეფუთოს, მონიშნოს და გადაზიდოს პროდუქტი მყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად. მიწოდებული პროდუქტები უნდა შესაბამებოდეს

მყიდველის მიერ მოწოდებულ აღწერას ან ნიმუშებს ან სპეციფიკაციებს და ყოველთვის ექვემდებარება მყიდველის მიერ დეტალურ შემოწმებას იმის

დასადგენად, შესაბამება თუ არა ისინი მოთხოვნას, და მანამდე მყიდველი ჩაითვლება, რომ არ მიიღო ასეთი პროდუქტი და პროდუქტზე

უარის თქმის შემთხვევაში, გამყიდველი ჩაითვლება, რომ ვერ მიაწოდა პროდუქტი ამ შეთანხმების შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში,

გამყიდველს, საკუთარი შეხედულებისამებრ, უფლება აქვს შეიძინოს პროდუქტი სხვა წყაროებიდან მყიდველის ხარჯებით, მყიდველისთვის სათანადო

შეტყობინების შემდეგ. ასეთ შემთხვევაში, გამყიდველი ვალდებულია გადაუხადოს/ აუნაზღაუროს მყიდველს ის ფასი, რომლითაც ასეთი პროდუქტი

შეიძინა მყიდველმა სხვა წყაროებიდან. ზემოაღნიშნულის მიუკერძოებლად, გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, აუნაზღაუროს მყიდველს

ნებისმიერი დანაკარგი ან ზიანი, რომელიც მყიდველმა განიცადა ამასთან დაკავშირებით.

3. 7 დაზღვევა - თუ ხელშეკრულებით წერილობით სხვა რამ არ არის შეთანხმებული, გამყიდველი ვალდებულია დააზღვიოს პროდუქცია მიწოდების

შეთანხმებულ თარიღამდე და ამის შემდეგ პროდუქციის დაზღვევა მყიდველის პასუხისმგებლობაა. გამყიდველის მიერ გაფორმებული ნებისმიერი სადაზღვევო პოლისი უნდა ფარავდეს პროდუქციის ყველა ზიანსა და დანაკარგს პროდუქციის სრული დაზღვევის ღირებულების ოდენობით. ამ ხელშეკრულების ნებისმიერი სხვა

დებულების მიუხედავად, პროდუქციის ნებისმიერი დაზიანების შემთხვევაში, სანამ საკუთრების უფლება მყიდველზე გადავა, მყიდველს უფლება აქვს მიიღოს

გამყიდველის მიერ გაფორმებული ნებისმიერი სადაზღვევო პოლისიდან მიღებული შემოსავალი მყიდველისთვის გადასახდელი თანხის ოდენობით.

3.8 საკუთრების უფლება და დანაკარგის რისკი:

3.8.1 შიდა შესყიდვები - პროდუქტებზე საკუთრების უფლება გამყიდველიდან მყიდველზე გადადის შეთანხმებულ დროს ან ნებისმიერ

დროს, როდესაც მყიდველი იხდის პროდუქტებს ნაწილობრივ ან ნაწილობრივ, ნებისმიერ დროს. პროდუქტების დაკარგვის ან დანაკარგის

შემთხვევაში, ისინი გამყიდველთან რჩება მანამ, სანამ პროდუქტები არ მიეწოდება შეთანხმებულ მიწოდების დროს და არ მიიღება მყიდველის მიერ.

3.8.2 საერთაშორისო შესყიდვები - თუ ხელშეკრულებით წერილობით სხვა რამ არ არის შეთანხმებული, პროდუქციის საკუთრების უფლება და დანაკარგის

რისკი გადადის გამყიდველიდან მყიდველზე 2020 წლის საერთაშორისო ტერმინების შესაბამისად, DDP პრინციპით.

4. მუხლი. განცხადებები და გარანტიები

4.1 თითოეული მხარე ამით აცხადებს და იძლევა გარანტიას შემდეგის შესახებ:

4.1.1 სათანადო რეგისტრაცია - ეს არის სათანადოდ რეგისტრაციის მქონე კომპანია, რომელიც მოქმედია მისი იურისდიქციის კანონმდებლობის შესაბამისად

და აქვს უფლებამოსილება ფლობდეს თავის პროდუქტს და აწარმოოს თავისი საქმიანობა მიმდინარეობისას.

4.1.2 უფლებამოსილებები - მას აქვს უფლებამოსილება და უფლებამოსილება, შეასრულოს, განახორციელოს და შეასრულოს ამ შეთანხმებით და მისით

გათვალისწინებული ტრანზაქციებით გათვალისწინებული ვალდებულებები. ამ შეთანხმების შესრულების შედეგად მისი უფლებამოსილებების არანაირი შეზღუდვა არ გადაიჭრება.

4.1.3 უფლებამოსილებები - მან მიიღო ყველა საჭირო ქმედება და ყველა საჭირო ან სასურველი უფლებამოსილება, რათა შეძლოს ამ

შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, შესრულება და შესრულება. ასეთი უფლებამოსილებები სრულად ძალაშია.

4.2 გამყიდველი დამატებით აცხადებს და იძლევა გარანტიას შემდეგზე:

4.2.1 გამყიდველის მიერ პროდუქტის გაყიდვა და მყიდველის მიერ მისი გამოყენება არ გამოიწვევს საქართველოს არცერთი მოქმედი რეგულაციის დარღვევას.

4.2.2 მან მყიდველს მიაწოდა პროდუქტის შესახებ ყველა შესაბამისი და საჭირო ინფორმაცია.

4.2.3 ის შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობის ყველა მოქმედ მოთხოვნას, ასევე საერთაშორისო სტანდარტებსა და საუკეთესო პრაქტიკას, რომლებიც არეგულირებს მის საქმიანობასა და ოპერაციებს.

4.2.4 გამყიდველი აცხადებს და იძლევა გარანტიას მყიდველის წინაშე, რომ პროდუქტები იქნება დამაკმაყოფილებელი ხარისხის, მასალისა

და დამზადების, ვარგისი, დიზაინის, მასალისა და დამზადების დეფექტების გარეშე და შესაფერისი ნებისმიერი დანიშნულებისთვის,

რისთვისაც ისინი განკუთვნილია და შეესაბამება შეკვეთაში მითითებულ სპეციფიკაციებსა და რაოდენობას. გარდა ამისა, გამყიდველი აცხადებს და იძლევა

გარანტიას, რომ (ა) პროდუქტები იქნება სათანადოდ შეფუთული, შეფუთული ან ეტიკეტირებული და შეესაბამება მასში მითითებულ ფაქტებს, (ბ)

პროდუქტები შეესაბამება ყველა შესაბამის მითითებას, სტანდარტს, კანონსა და რეგულაციას, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, პროდუქტებთან და მათ

გაყიდვასთან, გამოყენებასა და მიწოდებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი ნებაყოფლობითი ქცევის კოდექსს (გ) ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული

ვალდებულებების შესრულებისას, გამყიდველი სრულად დაიცავს ყველა შესაბამის მითითებას, სტანდარტს, კანონსა და რეგულაციას, {დ} პროდუქტები ან

მათი დანიშნულებისამებრ გამოყენება არ არღვევს მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს და (ე) პროდუქტებში შემავალი ნებისმიერი

მომსახურება უნდა შესრულდეს პროფესიონალურად, მოქმედი ინდუსტრიული სტანდარტების შესაბამისად. გამყიდველი ასევე აცხადებს და იძლევა

გარანტიას, რომ მას შეუძლია გადასცეს და გადასცემს მყიდველს პროდუქტებზე საკუთრების უფლების ქონების სანდო და რეალიზებადი უფლების

დამადასტურებელი დოკუმენტი. ამ მუხლში მოცემული ყველა განცხადება და გარანტია ძალაში დარჩება პროდუქტების მიღების შემდეგ და წარმოადგენს

მყიდველისთვის ხელმისაწვდომ ნებისმიერ სხვა გარანტიას, როგორც პირდაპირ, ასევე ნაგულისხმევს. პროდუქტების არც შემოწმება და არც მიღება არ შეაფერხებს ზემოთ მოცემული გარანტიების მოქმედებას.

4.3 თითოეული მხარე აღიარებს, რომ ამ მუხლით გათვალისწინებული განცხადებები და გარანტიები მხარეებმა გასცეს ამ

შეთანხმების შესრულების მიზნებისთვის და მეორე მხარე ეყრდნობა ამ განცხადებებსა და გარანტიებს ამ შეთანხმების

ხელმოწერისას.

5. მუხლი. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები

5.1 მყიდველს უფლება აქვს:

5.1.1 მოითხოვოს პროდუქტის მიწოდება მხარეებს შორის შეთანხმებული ხარისხისა და დეტალების შესაბამისად.

5.1.2 მოითხოვოს გამყიდველის მიერ ვალდებულებების სათანადო, დროული და კეთილსინდისიერი შესრულება.

5.2 მყიდველი ვალდებულია: 5.2.1

გადაიხადოს პროდუქტის ფასი TMS ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად.

5.2.2 სათანადოდ შეასრულოს ამ შეთანხმებით განსაზღვრული ყველა სხვა ვალდებულება.

5.3 გამყიდველს უფლება აქვს:

5.3.1 მოითხოვოს პროდუქტის ფასის გადახდა ამ შეთანხმებაში განსაზღვრული პირობებისა და წესების შესაბამისად.

5.4 გამყიდველი ვალდებულია:

5.4.1 მიაწოდოს პროდუქტი მყიდველს საკუთარი ხარჯებით და შეთანხმებული ხარისხისა და პირობების დაცვით.

5.4.2 მიაწოდოს პროდუქტი მყიდველს შეთანხმებულ მიწოდების ადგილას.

5.4.3 უზრუნველყოს ორიგინალი დოკუმენტების (ინვოისი, შეფუთვის სია, B/L ან CMR ორალური გზავნილი, საბაჟო დეკლარაცია, წარმოშობის

სერტიფიკატი, ხარისხის სერტიფიკატი ან მყიდველის მიერ მოთხოვნილი ნებისმიერი სხვა კონკრეტული დოკუმენტი) გაგზავნა DHL-ის, FedEx-ის ან

სხვა

ექვივალენტური საერთაშორისო ექსპრეს ფოსტის სერვისის მეშვეობით, საქონლის გაგზავნიდან 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.

გამყიდველმა იმავე დოკუმენტის სკანირებული ასლები უნდა გაუგზავნოს მყიდველს ელექტრონული ფოსტით, მყიდველის მიერ მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე.

6. მუხლი. ხარისხი და გარანტია

6.1 გამყიდველი იღებს ვალდებულებას, მიაწოდოს პროდუქცია იმ რაოდენობის, ხარისხისა და აღწერილობის შესაბამისად, რომელიც

მკაცრად შეესაბამება ამ შეთანხმებაში მითითებულ ტექნიკურ მახასიათებლებს, რაოდენობასა და აღწერილობას და/ან მყიდველის მიერ

მიღებულ ნიმუშს და/ან მყიდველის მიერ გამყიდველისთვის მიწოდებულ ნებისმიერ შესაბამის სპეციფიკაციაში. მყიდველის წონა და/ან ზომები

იქნება გადამწყვეტი. პროდუქცია უნდა იყოს უნაკლო და ახალი და გამოუყენებელი, თუ სხვა რამ არ არის მითითებული. გამყიდველი

ვალდებულია დაიცვას ყველა შესაბამისი მითითება, სტანდარტი, კანონი და რეგულაცია პროდუქციის წარმოებასთან, შეფუთვისასთან, შეფუთვისასთან

და მიწოდებასთან დაკავშირებით. გონივრული წინასწარი შეტყობინების შემდეგ, მყიდველს უფლება აქვს შეამოწმოს და გამოსცადოს პროდუქცია, მათ

შორის, შეზღუდვის გარეშე, ჩატვირთვის პორტში, და გამყიდველი ვალდებულია ხელი შეუწყოს ნებისმიერ ასეთ მოთხოვნას. მყიდველს შეუძლია დააბრუნოს

ნებისმიერი უარყოფილი პროდუქტი გამყიდველის რისკითა და ხარჯებით და/ან მოსთხოვოს გამყიდველს შეცვალოს ნებისმიერი უარყოფილი პროდუქტი

მყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში. უარყოფის უფლება ვრცელდება ტვირთის მთლიან ან ნებისმიერ ნაწილზე. გამყიდველი

აანაზღაურებს მყიდველს ყველა ხარჯს, დანაკარგს, ზიანსა და ხარჯს, რომელიც განეულება მყიდველის მიერ, რაც რაიმე ფორმით გამოწვეულია

გამყიდველის მიერ შესაბამისი ტექნიკური სპეციფიკაციების, რაოდენობისა და აღწერილობის შესაბამისი პროდუქციის მიწოდების

შეუძლებლობით და/ან პროდუქციის უარყოფით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მყიდველის მიერ გაწეული ნებისმიერი ხარჯი უარყოფილი პროდუქციის

შესაცვლელად სხვა პროდუქტების მოპოვებასთან, მოგების დაკარგვასთან და შეგროვების ხარჯებთან.

6.2 გარანტიის ვადა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მოცემულია #1 დანართში.

6.3 თუ მიწოდებული პროდუქტი არ აკმაყოფილებს შეთანხმებულ ხარისხის სტანდარტებსა და კრიტერიუმებს, გარანტიის ვადის განმავლობაში,

გამყიდველი უზრუნველყოფს პროდუქტის შეცვლას შეთანხმებული ხარისხის ახალი პროდუქტით, მყიდველის მოთხოვნიდან 2 სამუშაო დღის

განმავლობაში.

6.4 გარანტია არ ვრცელდება პროდუქტის რაიმე დაზიანებაზე ან დეფექტზე, რომელიც გამოწვეულია მყიდველის ბრალით. ის

ფაქტი, გამოწვეულია თუ არა ზიანი მყიდველის ბრალით, განისაზღვრება ინდივიდუალურად თითოეული შემთხვევისთვის.

6.5 გამყიდველი პასუხისმგებელია ნებისმიერი დაზიანების/დეფექტის გამოსწორებაზე საკუთარი ხარჯებით.

7. მუხლი. ხარისხის კონტროლი და პროდუქტის დეფექტი

7.1 იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტი არ აკმაყოფილებს შეთანხმებულ კრიტერიუმებსა და ხარისხის სტანდარტებს, მყიდველს უფლება

აქვს: ა) დაავალოს გამყიდველს, გამოასწოროს პროდუქტის დეფექტი საკუთარი ხარჯებით მყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში და/ან ბ)

გამოასწოროს

პროდუქტის დეფექტი საკუთარი ხარჯებით და მოსთხოვოს გამყიდველს ყველა ასეთი ხარჯის ანაზღაურება ზიანის სახით ან ამ ხარჯების გამოკლება

მყიდველის მიერ გამყიდველისთვის გადასახდელი ნებისმიერი

ვალდებულებიდან და/ან გ) უზრუნველყოს დეფექტის გამოსწორების მთლიანი ხარჯების შეფასება და მოსთხოვოს გამყიდველს ფასის პროპორციულად

შემცირება ან ამ ხარჯების გამოკლება მყიდველის მიერ გამყიდველისთვის

გადასახდელი ნებისმიერი ვალდებულებიდან. 7.2 იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი ვერ შეძლებს პროდუქტის დეფექტის გამოსწორებას მყიდველის მიერ

განსაზღვრულ დამატებით ვადაში, ან თუ გარემოებებიდან გამომდინარე, მყიდველმა დაკარგა ინტერესი დეფექტის გამოსწორების მიმართ (შესაბამისად,

დამატებითი ვადის დადგენა აღარ არის აქტუალური), მყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს შეთანხმება და მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

7.3 ყოველგვარი ეჭვის თავიდან ასაცილებლად, მხარეები თანხმდებიან, რომ მყიდველისთვის ამ მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად მინიჭებული

უფლებების სრული ან ნაწილობრივი გამოყენება მყიდველის შეხედულებისამებრ ხდება და მყიდველის გადაწყვეტილება, სრულად ან ნაწილობრივ არ გამოიყენოს ეს

უფლებები, არ ნიშნავს იმას, რომ მყიდველმა უარი თქვა ამ უფლებებზე მომავალი გამოყენებისთვის.

7.4 შესრულების დეფექტი - მხარეები ამით თანხმდებიან, რომ მყიდველის ბიზნეს ოპერაციების სირთულისა და მასშტაბის

გათვალისწინებით, მყიდველის მიერ პროდუქტის ხარისხის შეფასება შეიძლება იყოს დროის მომთხოვნი პროცედურა. შესაბამისად,

მყიდველს უფლება აქვს წარუდგინოს გამყიდველს თავისი პრეტენზია პროდუქტის თვალსაჩინო დეფექტებთან დაკავშირებით მხარეებს შორის საბოლოო

მიღება-ჩაბარების

აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 სამუშაო დღისა. მყიდველს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზიები ფარულ პროდუქტის

დეფექტებთან დაკავშირებით 30 სამუშაო დღის განმავლობაში იმ დღიდან, როდესაც ასეთი დეფექტი უნდა გამოვლენილიყო ყველა

გონივრული სტანდარტით. მხარეები ამით ადასტურებენ, რომ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება და პროდუქტის ფასის

გადახდა არ ნიშნავს, რომ მყიდველს არ აქვს პრეტენზიები პროდუქტის ხარისხთან დაკავშირებით.

8. მუხლი. მხარეთა პასუხისმგებლობა

8.1 მხარეები ერთმანეთს აუნაზღაურებენ ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეულ ზიანს, მოქმედი კანონმდებლობითა და ამ

შეთანხმებით განსაზღვრული წესების შესაბამისად. ზიანის ანაზღაურება არ ათავისუფლებს შესაბამის მხარეს ვალდებულებების

შესრულების ვალდებულებისგან და არ ათავისუფლებს დამრღვევ მხარეს მოქმედი კანონმდებლობით ან ამ შეთანხმებით განსაზღვრული

ნებისმიერი პოტენციური სანქციისგან (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ჯარიმისგან და ა.შ.).

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი ვერ შეძლებს პროდუქტის მიწოდებას ამ ხელშეკრულებით შეთანხმებულ ვადაში, მყიდველს უფლება აქვს

დააკისროს გამყიდველს ფინანსური ჯარიმა შემდეგი სახით: 30

დღემდე დაგვიანებისთვის, ჯარიმა ამ ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით დღეში, რომელიც ძალაში შედის დაგვიანების

პირველი

დღიდან; 30 დღეზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 90 დღის დაგვიანებისთვის, ჯარიმა ამ ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით

დღეში, რომელიც ძალაში შედის დაგვიანების

პირველი დღიდან; 90 დღეზე მეტი დაგვიანებისთვის, ჯარიმა ამ ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.10%-ის ოდენობით დღეში, რომელიც

ძალაში

შედის დაგვიანების პირველი დღიდან. მყიდველს ასევე უფლება აქვს, გამყიდველისთვის გადასახდელი ნებისმიერი თანხიდან გამოაკლოს ნებისმიერი

დარიცხული ჯარიმა, დამატებითი თანხმობის გარეშე. გამყიდველი უზრუნველყოფს დარიცხული ჯარიმის გადახდას მყიდველის მიერ ასეთი მოთხოვნის დღიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში.

8.3 იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი ვერ გადაიხდის პროდუქტის ფასს ამ ხელშეკრულებით შეთანხმებულ ვადაში, გამყიდველს უფლება აქვს

დააკისროს მყიდველს ფინანსური ჯარიმა გადასახდელი თანხის 0.01%-ის ოდენობით გადასახდელი თანხის ყოველი დაგვიანების დღისთვის,

მყიდველის მიერ ამ ვალდებულების შესრულებამდე.

8.4 თუ რაიმე მიზეზით ფასის დადგენა შეუძლებელია, გამყიდველი ვერ შეძლებს პროდუქტის ერთი ან მეტი შესაბამისი პარტიის მიწოდებას

ვადაში, გამყიდველი დაარღვევს ამ შეთანხმების რომელიმე პირობას და/ან გამყიდველის ფინანსური მდგომარეობა მყიდველისთვის

არადამაკმაყოფილებელი გახდება, მყიდველს უფლება აქვს, შეთანხმებით ან კანონით ან სამართლიანობის პრინციპით გათვალისწინებული ყველა სხვა

საშუალების გარდა, (ა) შეაჩეროს ან გააუქმოს შეთანხმება მთლიანად ან ნაწილობრივ, (ბ) შეაჩეროს ან გააუქმოს გამყიდველისთვის შემდგომი

გადახდები, (გ) დაიბრუნოს ყველა გადახდა, რომელიც მან უკვე გადაუხადა გამყიდველს, (დ) უარი თქვას პროდუქციის შემდგომი მიწოდების

მიღებაზე, (ე) გამყიდველისგან დაიბრუნოს ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც მყიდველმა განია პროდუქციის სხვა მომწოდებლისგან ჩანაცვლებით

მიღებისას და/ან (ვ) მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება მყიდველის მიერ გაწეული ნებისმიერი დამატებითი ხარჯისთვის, ზარალისთვის ან

დანახარჯისთვის, რომელიც რაიმე ფორმით მიეწერება ზემოთ აღნიშნულ საკითხებს, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მოგების დაკარგვას და შეგროვების ხარჯებს.

8.5 მყიდველის პასუხისმგებლობა და გამყიდველის მიერ ანაზღაურება ნებისმიერი დაზიანების, დანაკარგის, ზიანის, ხარჯის, დანახარჯების და/ან სხვა

ვალდებულებებისთვის, რომლებიც გამოწვეულია ან დაკავშირებულია მყიდველის მიერ ამ შეთანხმების ნებისმიერ შეჩერებასთან ან გაუქმებასთან (მათ

შორის, მყიდველის მიერ პროდუქციის მიღებაზე უარის თქმასთან), შეთანხმების ნებისმიერ დარღვევასთან და/ან მყიდველის მიერ ნებისმიერი სხვა

ქმედების ან უმოქმედობის (მათ შორის, მისი დაუდევრობის) შედეგად, შემოიფარგლება შემდეგი ოდენობით: (ა) გამყიდველის მიერ შესაბამისი პროდუქციის წარმოებისთვის

გაწეული ფაქტობრივი და პირდაპირი ხარჯებით ასეთ გაუქმებამდე, დარღვევამდე, ან სხვა ქმედების ან უმოქმედობის განხორციელებამდე, ან (ბ) ამ

შეთანხმების შესაბამისად ფაქტობრივად მიწოდებული პროდუქციის ფასით. არანაირ შემთხვევაში მყიდველი არ იქნება პასუხისმგებელი გამყიდველის წინაშე რაიმე

სადამსჯელო, განსაკუთრებული, შედეგობრივი, არაპირდაპირი, სამაგალითო და/ან შემთხვევითი ზიანისთვის, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ბიზნესის, მოგების

ან რეპუტაციის ნებისმიერი დანაკარგისთვის. 8.6 ნებისმიერი სხვა დებულების ან შეთანხმების დარღვევის გარეშე, მყიდველი, ნებისმიერი შესაბამისი

დებულების დაცვით და მყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, გამყიდველის ხარჯზე დაიცავს მყიდველს, მის აგენტებს, მოსამსახურეებს, თანამდებობის პირებს,

დირექტორებსა და თანამშრომლებს, მყიდველის დისტრიბუტორებს, დილერებს და ყველა სუბიექტს, რომელიც ყიდულობს პროდუქტებს ან პროდუქტებს, რომლებშიც შედის პროდუქტები, და მათ შესაბამის მომხმარებლებს, ნებისმიერი სარჩელის, სარჩელის, სამართალწარმოების, გადაწყვეტილების, პასუხისმგებლობის ან ხარჯებისგან. ზიანი, დანაკარგი, მოთხოვნა და ხარჯები (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, მოგების დაკარგვა და ამოღების ხარჯები), რომლებიც გამოწვეულია, წარმოიშობა, დაკავშირებულია და/ან განპირობებულია ნებისმიერი პრეტენზიით დაზიანების, სიკვდილის, ზიანის ან დანაკარგის შესახებ ნებისმიერი პირის ან ნებისმიერი ქონების, ნებისმიერი მითითებების, სტანდარტების, კანონების ან რეგულაციების დარღვევით, ან ნებისმიერი თანმდევი ან შემთხვევითი ზიანით, რომელიც გამოწვეულია ან ხელს უწყობს (ა) პროდუქტებში ნებისმიერი შეცდომით, დეფექტით ან სავარაუდო დეფექტით (მათ შორის, დელიქტის გამო), {ბ} გამყიდველის მიერ ხელშეკრულების ნებისმიერი დარღვევით, (გ) გამყიდველის მიერ მოქმედი მითითებების, სტანდარტების, კანონების ან რეგულაციების ნებისმიერი დარღვევით, (დ) გამყიდველის ან მისი სახელით მოქმედი ნებისმიერი პირის ნებისმიერი ქმედების, უმოქმედობის, ბრალეულობის ან დაუდევრობის და/ან (ე) ნებისმიერი სხვა პირის, ფირმის, კორპორაციის ან სხვა ერთეულის პატენტის, სავაჭრო საიდუმლოების, სავაჭრო ნიშნის, სავაჭრო სახელწოდების ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლების ნებისმიერი დარღვევით, უკანონო მითვისებით ან სხვა დარღვევით, რომელიც წარმოიშობა ნებისმიერი პროდუქტის წარმოებიდან, გაყიდვიდან ან გამოყენებით. პროდუქტებთან დაკავშირებით ან სხვაგვარად, თუ გამყიდველის თანამშრომლები, აგენტები, სუბკონტრაქტორები ან სხვა წარმომადგენლები იმყოფებიან ან იმყოფებიან მყიდველის ნებისმიერ შენობაში, გამყიდველი იქნება პასუხისმგებელი ასეთი პირების ქმედებებსა და უმოქმედობაზე მყიდველის შენობაში ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე და თანახმაა, რომ აანაზღაუროს და დაიცვას მყიდველი პასუხისმგებლობისგან ქონების დაზიანების ან პირთა დაშავების ან გარდაცვალებისთვის, რაც გამოწვეულია ასეთი პირების ასეთი ქმედებებით ან უმოქმედობით. მყიდველის

წინააღმდეგ პრეტენზიის შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება იყოს ანაზღაურების საგანი, მყიდველი ვალდებულია წერილობით

აცნობოს ამის შესახებ გამყიდველს. გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მყიდველისთვის ისეთი გონივრული დახმარება ნებისმიერი დაცვის წარმოებაში, როგორც ამას მყიდველი მოითხოვს. გამყიდველი, ნებისმიერი პრეტენზიის ან სარჩელის მიმართ, აუნაზღაურებს მყიდველის და/ან მყიდველის სადაზღვევო კომპანიების

მიერ გადახდილ იურიდიულ და სხვა ფაქტობრივ დაცვის ხარჯებს, ასევე მყიდველის და/ან მყიდველის სადაზღვევო კომპანიების მიერ გადახდილი ნებისმიერი

ანგარიშსწორების ან საბოლოო გადაწყვეტილების ფაქტობრივ ოდენობას. ზემოაღნიშნულის ზოგადი ხასიათის შეუზღუდავად, გამყიდველი აანაზღაურებს მყიდველს ყველა

სარჩელის, პრეტენზიის, მოთხოვნის, ხარჯის, გადასახადისა და დანახარჯისგან, რომელიც წარმოიშობა და/ან განეულება საავტორო უფლებების, პატენტის, რეგისტრირებული

დიზაინის ან სხვა საკუთრების უფლების ნებისმიერი დარღვევის ან სავარაუდო დარღვევის გამო.

9. მუხლი. დაუძლეველი ძალა

9.1 მხარეები თავისუფლდებიან ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული შესაბამისი ვალდებულებების შესრულებისგან დაუძლეველი ძალის შემთხვევების

შემთხვევაში და მათი არსებობის ფარგლებში, რაც მოიცავს ისეთ გარემოებებს, რომლებიც წარმოიშობა შესაბამისი მხარის ნების მიღმა და რომელთა

მოხდენისა და მოქმედების კონტროლი სცილდება შესაბამისი მხარის გონივრულ შესაძლებლობებს, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ომი, არეულობები,

სამოქალაქო არეულობა, რევოლუციები, გაფიცვები, ლოკაუტები, უბედური შემთხვევები, ხანძარი, წყალდიდობა ან სხვა სტიქიური მოვლენები, ემბარგო, მთავრობის

ქმედებები, ნებისმიერი მესამე მხარის ნებისმიერი კანონიერი ან უკანონო ქმედება ან ქმედება, რის შედეგადაც შეთანხმებით გათვალისწინებული

ვალდებულების შესრულება შეუძლებელი ხდება. გარდა ამისა, საქართველოს კანონმდებლობის ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც აუარესებს ნებისმიერი

მხარის სამართლებრივ მდგომარეობას, გავლენას ახდენს მხარეთა მიერ შესასრულებელი ვალდებულების (ვალდებულებების) შესრულების შესაძლებლობაზე, ვადებზე

და/ან

ხარჯებზე, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნებისმიერი არახელსაყრელი სამართლებრივი აქტი და/ან ნებისმიერი ადგილობრივი, ცენტრალური,

სახელმწიფო, სამთავრობო, მმართველობის, თვითმმართველობის, მარეგისტრირებული ან სხვა ორგანოების ქმედება, ჩაითვლება დაუძლეველ ძალად.

ნებისმიერი ასეთი დაუძლეველი ძალა ათავისუფლებს მხარეებს ერთმანეთის მიმართ ნებისმიერი ვალდებულებისგან ასეთი დაუძლეველი ძალადობის მოვლენის

ფარგლებში და მხარეთა მიერ ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ვადა გაგრძელდება ასეთი მოვლენის ხანგრძლივობის ტოლი პერიოდით.

9.2 ნებისმიერი დაუძლეველი ძალის მოვლენით დაზარალებულმა მხარემ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა

და დასრულების შესახებ მისი დადგომიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღისა.

9.3 მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები აღდგება დაუძლეველი ძალის შეწყვეტის დღიდან.

10. მუხლი. კონფიდენციალური ინფორმაცია

10.1 მყიდველის საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა ინფორმაცია, რომელიც გამყიდველისთვის ამ შეთანხმების საფუძველზე ან ამ

შეთანხმების მოქმედების განმავლობაში იქნა გამჟღავნებული, ჩაითვლება კონფიდენციალურ ინფორმაციად. კონფიდენციალური

ინფორმაცია მყიდველის საკუთრებაა და ასეთი ინფორმაციის ნებისმიერი გამოყენება ან გადაცემა მესამე მხარისთვის აკრძალულია.

10.2 გამყიდველი ვალდებულია დაიცვას კონფიდენციალური ინფორმაცია, არ მოახდინოს მისი კოპირება ან გამჟღავნება რაიმე საშუალებით და მიიღოს ყველა

ადეკვატური ზომა იმ ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დასაცავად, რომელიც გამყიდველისთვის ამ შეთანხმების საფუძველზე იქნა გამჟღავნებული.

10.3 გამყიდველი არ გაამჟღავნებს ან არ გადასცემს კონფიდენციალურ ინფორმაციას მესამე პირს მყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის

გარეშე. კანონით გათვალისწინებული წესების გარდა, იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი კანონით ვალდებულია გაამჟღავნოს ინფორმაცია, გამყიდველი

დაუყოვნებლივ აცნობებს მყიდველს კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნების შესახებ ნებისმიერი მოთხოვნის მიღების შესახებ და მიიღებს

ყველა ადეკვატურ ზომას კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე წვდომის შეზღუდვის მიზნით კანონით დაშვებულ ვადებში.

10.4 ამ შეთანხმების ნებისმიერი მიზეზით შეწყვეტის შემთხვევაში ან მყიდველის მოთხოვნით, გამყიდველი დააბრუნებს ასეთი კონფიდენციალური

ინფორმაციის ყველა ასლს და უზრუნველყოფს ასეთი ინფორმაციის ამოღებას თავისი კომპიუტერებიდან/პროგრამებიდან და ნებისმიერი სხვა წყაროდან.

11 შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოება

11.1 ამ მუხლში მითითებული პირობები გამყიდველზე ვრცელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების საფუძველზე საქონლის/მასალების

მიწოდება/მიწოდება გულისხმობს/მოიცავს ნებისმიერი ტიპის სამუშაოს შესრულებას, რომელზეც ვრცელდება საქართველოს შრომის

უსაფრთხოების

მარეგულირებელი კანონმდებლობა.

11.2 გამყიდველი ვალდებულია დაიცვას საქართველოს ყველა მოქმედი ადგილობრივი კანონმდებლობა, რომელიც ეხება ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას,

შრომის უსაფრთხოებას, გარემოსდაცვით უსაფრთხოებას (შემდგომში „HSE“), მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, შრომის უსაფრთხოებისა და

ჯანმრთელობის ადმინისტრირების მოთხოვნებს, ასევე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების ოფისის ინსტრუქციებს.

11.3 უსაფრთხოების გეგმა და პროცედურები: გამყიდველი შეიმუშავებს და განახორციელებს ყოვლისმომცველ უსაფრთხოების გეგმას, რომელიც მოიცავს

პროექტთან დაკავშირებულ კონკრეტულ საფრთხეებს. გეგმა უნდა მოიცავდეს უსაფრთხოების პროცედურებს, რისკების შეფასებას, საგანგებო სიტუაციებზე

რეაგირების პროტოკოლებს და უსაფრთხოების შესახებ მიმდინარე ტრენინგისა და კომუნიკაციის ზომებს.

11.4 პირადი დამცავი აღჭურვილობა (PPE): გამყიდველის მიერ დაქირავებული ყველა მუშაკი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი პირადი დამცავი

აღჭურვილობით,

როგორიცაა ჩაფხუტი, დამცავი სათვალე, ხელთათმანები, დამცავი ფეხსაცმელი და ა.შ., რაც საჭიროა/შესაბამისია შრომის უსაფრთხოებასთან

დაკავშირებული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის

ადმინისტრაციის მოთხოვნებით, ასევე საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და

სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექტირების სამსახურის კანონმდებლობის ინსტრუქციებით.

11.5 ობიექტის უსაფრთხოების შემოწმება: გამყიდველი ვალდებულია ჩაატაროს სამუშაო ობიექტის რეგულარული შემოწმება, რათა დროულად გამოავლინოს და მოაგვაროს ნებისმიერი

პოტენციური საფრთხე უსაფრთხოებისთვის. შემოწმება შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ხარაჩოებით, დაცემისგან დამცავი სისტემებით,

ელექტრომონტაჟობებითა და დანადგარებით.

11.6 უბედური შემთხვევების შესახებ ანგარიშგება და გამოძიება: სამუშაოსთან დაკავშირებული ნებისმიერი უბედური შემთხვევის, ინციდენტის ან თითქმის ავარიის

შემთხვევაში, გამყიდველი დაუყოვნებლივ აცნობებს მათ შესახებ მყიდველის დანიშნულ წარმომადგენელს. გამყიდველი ასევე ჩაატარებს საფუძვლიან გამოძიებას

მიზეზის

დასადგენად და მაკორექტირებელი ზომების განსახორციელებლად მომავალში მსგავსი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად.

11.7 სუბკონტრაქტორის შესაბამისობა: გამყიდველი უზრუნველყოფს, რომ პროექტში ჩართული ყველა სუბკონტრაქტორი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) აკმაყოფილებდეს ამ

კონტრაქტით გათვალისწინებულ ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მოთხოვნებს. გამყიდველი ვალდებულია შეინარჩუნოს სუბკონტრაქტორების უსაფრთხოების ჩანაწერების,

სერტიფიკატებისა და სასწავლო პროგრამების დოკუმენტაცია.

11.8 უსაფრთხოების ტრენინგი: გამყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს პროექტში ჩართული ყველა მუშაკისთვის ადეკვატური უსაფრთხოების ტრენინგი, მათ შორის

ახალი თანამშრომლებისთვის ორიენტაცია და საჭიროების შემთხვევაში მიმდინარე სასწავლო სესიები. ტრენინგი უნდა მოიცავდეს საფრთხეების ამოცნობას, აღჭურვილობის სწორად

გამოყენებას, საგანგებო პროცედურებს და პროექტთან დაკავშირებულ ნებისმიერ კონკრეტულ უსაფრთხოების პროტოკოლს.

11.9 სამუშაოების შეჩერება: იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის უსაფრთხოების სერიოზული დარღვევა ან გარდაუვალი საფრთხე,

მყიდველი ან მისი დანიშნული წარმომადგენელი იტოვებს უფლებას შეაჩეროს სამუშაოები მანამ, სანამ უსაფრთხოების საკითხი სათანადოდ არ იქნება განხილული და მოგვარებული.

11.1 მყიდველის უფლებები: მყიდველს უფლება აქვს, გამყიდველს ან მის წარმომადგენლებს გასცეს სავალდებულო ინსტრუქციები ჯანმრთელობისა და

გარემოს დაცვის (HSE) უსაფრთხოების მოთხოვნებთან დაკავშირებით და გამყიდველი ან მისი წარმომადგენლები მკაცრად უნდა დაიცვან ნებისმიერი ასეთი

ინსტრუქცია. გამყიდველი პასუხისმგებელია მყიდველის შიდა HSE უსაფრთხოების პოლიტიკისა და ინსტრუქციების დაცვაზე, როგორც ეს გამყიდველს

მყიდველის წარმომადგენლებისგან ეცნობა.

11.11 ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ოფიცერი: გამყიდველი დანიშნავს მინიმუმ 1 პირს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების

უსაფრთხოებაზე მომსახურების განვების დროს. გამყიდველის მიერ დანიშნული ასეთი პირი უნდა იყოს სათანადოდ სერტიფიცირებული და აკრედიტებული საქართველოს

კანონმდებლობის სავალდებულო მოთხოვნების შესაბამისად, ან შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ეროვნული გამოცდების საბჭოს (NEBOSH) ან შრომის

უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის ინსტიტუტის (IOSH) მიერ. გამყიდველის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ოფიცერი პირდაპირ და პირადად იქნება პასუხისმგებელი

ამ კონტრაქტის, ასევე საქართველოს კანონმდებლობის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვის უზრუნველყოფაზე.

11.12 სამუშაო უბედური შემთხვევის დაზღვევა: იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველის მიერ შესრულებული სამუშაოები კვალიფიცირდება, როგორც

ზედმეტად საშიში, მძიმე, მაღნი. 11.13 იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველის მიერ მოწოდებული მომსახურება მოიცავს გარკვეული სამუშაოების

შესრულებას, რომლის შედეგადაც წარმოიქმნება სამრეწველო ნარჩენები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ: სამშენებლო ნარჩენები, საშიში ნარჩენები

და ა.შ.), გამყიდველი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ასეთი ნარჩენების გატანა მყიდველის ტერიტორიიდან და მათი

ტრანსპორტირება და/ან განადგურება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და პროცედურების შესაბამისად.

11.14 ზიანის ანაზღაურება: გამყიდველი აანაზღაურებს და ათავისუფლებს მყიდველს ნებისმიერი პრეტენზიისგან, ზიანისგან, ხარჯებისგან, დანახარჯებისგან,

მოგების/შემოსავლის

დაკარგვისგან, წარმოების დაკარგვისგან, ფინანსური ზარალისგან,

გამოყენების დაკარგვისგან, ნედლეულის დაკარგვისგან, კონტრაქტების

დაკარგვისგან ან

სხვა არაპირდაპირი ზიანისა და ვალდებულებებისგან, რომლებიც წარმოიშობა გამყიდველის მიერ ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის მოთხოვნების შეუსრულებლობის ან ასეთი

შეუსრულებლობის შედეგად გამოწვეული ნებისმიერი სამუშაო უბედური შემთხვევის ან დაზიანებისგან. ასეთი პრეტენზიები არ ექვემდებარება მხარეთა მიერ ამ

ხელშეკრულებით შეთანხმებულ შეზღუდვის პუნქტებს.

11.15 ფინანსური ჯარიმები ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისთვის. აქ მითითებული ნებისმიერი კომპენსაციის ან პასუხისმგებლობის

დებულების გარდა, მყიდველს უფლება აქვს დააკისროს ფინანსური ჯარიმა გამყიდველს ამ მუხლი 11-ით და/ან საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით

გათვალისწინებული შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ვალდებულებების თითოეული დარღვევისთვის. ჯარიმები გამოითვლება შემდეგნაირად: პირველი დარღვევისთვის - დაწესდება ჯარიმა, რომელიც არ აღემატება ამ ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 1%-ს; ყოველი შემდგომი დარღვევისთვის - დაწესდება ჯარიმა, რომელიც არ აღემატება ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 2%-ს თითოეულ შემთხვევაში. მყიდველს უფლება აქვს, დაკისრებული ჯარიმის თანხა გამოაკლოს ნებისმიერი გადასახდელიდან, რომელიც მყიდველს აქვს გამყიდველისთვის ამ ხელშეკრულების ან მხარეებს შორის ნებისმიერი სხვა ხელშეკრულების შესაბამისად.

მუხლი 12. შეთანხმების სამართლებრივი ძალა და მოქმედების ვადა

12.1 ეს შეთანხმება ძალაში შედის ორივე მხარის მიერ ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია მხარეთა მიერ ნაკისრი

ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე.

12.2 ეს შეთანხმება (ისევე როგორც მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სხვა შეთანხმება) შეიძლება შეწყდეს შემდეგი საფუძვლების საფუძველზე:

12.2.1 მხარეთა წერილობითი შეთანხმება

12.2.2 მხარეთა მიერ ვალდებულებების სრული შესრულება

12.2.3 მყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ეს შეთანხმება

ნაადრევად, ყოველგვარი მიზეზის/საფუძვლის გარეშე, თავისი ცალმხრივი გადაწყვეტილების საფუძველზე, გამყიდველისთვის შეწყვეტის შესახებ

შეტყობინების

წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით გაგზავნით, შეწყვეტის თარიღამდე სულ მცირე 14 კალენდარული დღით ადრე. ასეთ შემთხვევაში, მყიდველი

უზრუნველყოფს გამყიდველის მიერ შეწყვეტის თარიღამდე მიწოდებული საქონლის გადახდას.

12.2.4 იმ შემთხვევაში, თუ დაუძლეველი ძალის გამო მხარეები ვერ შეძლებენ ვალდებულებების შესრულებას 10 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში.

12.2.5 თითოეულ მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს შეთანხმება, თუ მეორე მხარე ვერ შეძლებს შესრულების დეფექტის გამოსწორებას

პირველი მხარის მიერ განსაზღვრული დამატებითი ვადის განმავლობაში, ან თუ პირველმა მხარემ დაკარგა ინტერესი გამოსწორების მიმართ და,

შესაბამისად, დამატებითი ვადა აღარ არის აქტუალური.

12.2.6 თითოეულ მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს შეთანხმება, თუ ამ შეთანხმებით ან მხარეთა შორის გაცვლილი ნებისმიერი

დოკუმენტით გაკეთებული განცხადებები და გარანტიები ყალბი, არაზუსტი ან შეცდომაში შემყვანი აღმოჩნდება.

12.3 მყიდველს ასევე აქვს უფლება ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს შეთანხმება, თუ გამყიდველი გარდაიცვალა/ექვემდებარება

ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის პროცესს „საქართველოს მენარმეთა შესახებ“ კანონის შესაბამისად ან თუ იგი ექვემდებარება გადახდისუნარობის პროცესს.

მუხლი 13. სანქციების დაცვა

13.1 სანქციების შესახებ კანონმდებლობის დაცვა - გამყიდველი ამით აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ ამ შეთანხმების შესრულებასთან დაკავშირებით, მე დაიცავ სანქციების, ექსპორტის კონტროლის კანონმდებლობის, სხვა რეგულაციების მოთხოვნებს, რომლებიც არ შემოიფარგლება

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის, აშშ-ის ფინანსთა სამინისტროს უცხოური აქტივების კონტროლის ოფისის (OFAC), ევროკავშირის, გაერთიანებული

სამეფოს და სხვა შესაბამისი ორგანოების მიერ ადმინისტრირებულ დებულებებს (ერთობლივად, „სანქციების შესახებ კანონმდებლობა“).

13.2 აკრძალული საქმიანობა - გამყიდველი არ უნდა ჩაერთოს, პირდაპირ ან ირიბად, რაიმე ტრანზაქციაში ან შეასრულოს ამ შეთანხმების შესაბამისად რაიმე

საქმიანობა, რაც გამოიწვევს რომელიმე მხარის მიერ მოქმედი სანქციების შესახებ კანონების დარღვევას. ეს მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება, იმ

პირებთან, ერთეულებთან ან იურისდიქციებთან ურთიერთობას, რომლებიც სანქციების შესახებ კანონმდებლობით შეზღუდული ან აკრძალულია.

13.3 განცხადებები და გარანტიები: გამყიდველი აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ არც ის და არც მისი რომელიმე შვილობილი კომპანია, თანამდებობის პირი, დირექტორი ან თანამშრომელი:

13.3.1 წარმოადგენს თუ არა სანქციების შესახებ კანონმდებლობის მიხედვით დანიშნულ სამიზნეს („სანქცირებული პირი“)

13.3.2 ეკუთვნის ან აკონტროლებს სანქცირებული პირი ან მოქმედებს მისი სახელით; ან

13.3.3 მდებარეობს, ორგანიზებულია ან ცხოვრობს ქვეყანაში ან ტერიტორიაზე, რომელიც წარმოადგენს ყოვლისმომცველი სანქციების სამიზნეს მოქმედი სანქციების შესახებ კანონმდებლობის შესაბამისად.

13.4 შეტყობინების ვალდებულება - გამყიდველი თანახმაა დაუყოვნებლივ აცნობოს მყიდველ მხარეს, თუ შეიტყობს, რომ ის ან მისი რომელიმე

შვილობილი კომპანია გახდა სანქცირებული პირი ან სხვაგვარად დაარღვია ნებისმიერი მოქმედი სანქციების შესახებ კანონი ამ შეთანხმებასთან

დაკავშირებით. 13.5 შეწყვეტის უფლებები - იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი გონივრულად დაადგენს, რომ გამყიდველმა დაარღვია ეს პუნქტი, მას უფლება

აქვს შეაჩეროს ან შეწყვიტოს ეს შეთანხმება დაუყოვნებლივ წერილობითი შეტყობინებისთანავე, მეორე მხარისთვის რაიმე ვალდებულების გარეშე. 13.6

ზიანის

ანაზღაურება - გამყიდველი თანახმაა აანაზღაუროს, დაიცვას და გაათავისუფლოს მყიდველი ნებისმიერი და ყველა დანაკარგისგან, ზიანისგან,

პრეტენზიისგან ან ჯარიმისგან, რომელიც წარმოიშობა ან დაკავშირებულია ზიანის ანაზღაურების მიმღები მხარის მიერ ამ

პუნქტის დარღვევასთან. 13.7 საქონლის ტრანსპორტირება - თუ ამ შეთანხმების პირობების თანახმად, გამყიდველი პასუხისმგებელია შეძენილი საქონლის

მყიდველის მისამართზე ან ნებისმიერ ორმხრივად შეთანხმებულ დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირებაზე, გამყიდველი ასევე ვალდებულია დაიცვას

შემდეგი ვალდებულებები: 13.7.1 აკრძალული მარშრუტები - გამყიდველი არ ახორციელებს საქონლის ტრანსპორტირებას რუსეთის ფედერაციის, ირანის

ისლამური რესპუბლიკის, ჩრდილოეთ კორეის ან სხვა ნებისმიერი ქვეყნის ტერიტორიების გავლით, რომელიც ამჟამად საერთაშორისო სანქციების ქვეშაა,

რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს საქონლის მიწოდებაზე. 13.7.2 მარშრუტის დადასტურება - გამყიდველი ვალდებულია მიაწოდოს მყიდველს

ტრანსპორტირების დაწყებამდე დეტალური სატრანსპორტო მარშრუტი და მყიდველისგან მიიღოს წერილობითი ან ელექტრონული ფოსტით დადასტურება.

დამტკიცებული მარშრუტიდან ნებისმიერი გადახვევა ექვემდებარება მყიდველის

წინასწარ წერილობით ან ელექტრონული ფოსტით თანხმობას. 13.7.3 გადახდის ბანკის მიერ შეჩერება სანქციების გამო - იმ შემთხვევაში, თუ

მყიდველის ბანკი შეაჩერებს გადახდას სანქციების ან შესაბამისობასთან დაკავშირებული პრობლემების გამო, მყიდველი არ დაექვემდებარება რაიმე სახის

ჯარიმას ან პასუხისმგებლობას და ასეთი შეჩერება არ ჩაითვლება

მყიდველის მიერ ამ შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევად. 13.7.4 დამატებითი ინფორმაციის მიწოდება - თუ მყიდველის ბანკი

მოითხოვს

დამატებით დოკუმენტაციას ან ინფორმაციას ტვირთთან დაკავშირებით შესაბამისობის მიზნით, გამყიდველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ

მიაწოდოს ყველა მოთხოვნილი ინფორმაცია. სანამ ასეთი ინფორმაცია არ მიეწოდება მყიდველს და არ დამტკიცდება ბანკის მიერ, მყიდველი არ იქნება პასუხისმგებელი გადახდის დაგვიანებაზე.

13.B გამყიდველი დამატებით აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ ამ შეთანხმების ფარგლებში გამყიდველისთვის განხორციელებული ნებისმიერი გადახდა მხოლოდ გამყიდველის

სასარგებლოდ ხორციელდება. ასეთი გადახდების არცერთი ბენეფიციარი არ ექვემდებარება რაიმე სანქციას, აკრძალვას ან შეზღუდვას (მათ შორის, ევროკავშირის, დიდი

ბრიტანეთის, აშშ-ს და/ან გაეროს მიერ ევროკავშირის, დიდი ბრიტანეთის, აშშ-ს და/ან გაეროს ნებისმიერი სანქციის, კანონის ან რეგულაციის შესაბამისად დანიშვნას).

მუხლი 14. დასკვნითი დებულებები

14.1 ცვლილებები - ამ შეთანხმებაში ნებისმიერი ცვლილება ძალაშია, თუ იგი გაფორმებულია წერილობითი ფორმით და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

14.2 ბათილობა - თუ ამ შეთანხმების რომელიმე დებულება ბათილად ან აღუსრულებლად ითვლება ან აღიარებულია, მაშინ, რამდენადაც ის

ბათილად ან აღუსრულებლად ითვლება, მას არანაირი ძალა არ აქვს და არ ჩაითვლება ამ შეთანხმებაში შეტანილად იმ პირობით, რომ ეს არ

გააუქმებს

ამ შეთანხმების დარჩენილ არცერთ დებულებას და მხარეები ყველა გონივრულ ძალისხმევას გამოიყენებენ, რათა ბათილად ან

აღუსრულებლად დებულება ჩაანაცვლონ ისეთი მოქმედი დებულებით, რომლის ეფექტიც მაქსიმალურად ახლოს იქნება ბათილად ან აღუსრულებლად

დებულების დანიშნულ ეფექტთან.

14.3 დანართები/დანართი - ამ შეთანხმებაზე დართული ნებისმიერი დანართი/დანართი წარმოადგენს მის განუყოფელ

ნაწილს. ხელშეკრულებისა და დანართის პირობებს შორის აშკარა შეუსაბამობის შემთხვევაში,

უპირატესობა ენიჭება ამ უკანასკნელს. 14.4 ეს შეთანხმება წარმოადგენს მთლიან შეთანხმებას და მხარეთა შორის

არსებულ ან ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა შეთანხმებას, როგორც წერილობით, ასევე ზეპირს,

წინამდებარე შეთანხმების საგანთან დაკავშირებით.

14.5 უფლებამოსილების გადაცემა - გამყიდველს არ აქვს უფლება, ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე თავისი უფლებები და მოვალეობები გადასცეს მესამე

მხარეს

მყიდველის წინასწარი წერილობითი ან ელექტრონული თანხმობის გარეშე.

14.6 მემკვიდრეები - ამ შეთანხმების ყველა დებულება ძალაში რჩება და სავალდებულოა მხარეთა კანონიერი მემკვიდრეებისა და/ან

მემკვიდრეებისთვის.

14.7 უარის თქმა - ხელშეკრულების არცერთ დებულებაზე უარის თქმა არ იქნება ძალაში ან სავალდებულო მყიდველისთვის, თუ უარის თქმა არ არის გაკეთებული

წერილობით და ხელმოწერილი მყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ. მყიდველის მიერ გამყიდველის მიერ რაიმე დარღვევაზე უარის თქმა არ უნდა იქნას განმარტებული,

როგორც ხელშეკრულების იმავე ან ნებისმიერი სხვა პირობის შემდგომ დარღვევაზე უარის თქმა. მყიდველის მიერ ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი

უფლებამოსილების ან უფლების განხორციელების შეუსრულებლობა ან შეფერხება არ ჩაითვლება ასეთ უფლებაზე ან უფლებაზე უარის თქმად. აქ მოცემული არაფერი არ ზღუდავს

მყიდველის სამართლებრივი დაცვის საშუალებებს გამყიდველის მიერ ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში.

14.8 დავები - ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი და ყველა დავა გადაწყდება მხარეთა შორის მშვიდობიანი

შეთანხმებით. ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე ან მასთან დაკავშირებით წარმოშობილი ნებისმიერი დავა, მათ შორის შეთანხმების და/ან

არბიტრაჟის

პუნქტის არსებობის, მოქმედებისა და შეწყვეტის შესახებ ნებისმიერი საკითხი, განიხილება და საბოლოოდ გადაწყდება

მუდმივმოქმედი არბიტრაჟის სასამართლოს მიერ (თბილისი, საქართველო) DRC, რეგისტრაციის კოდი 204547348, რომლის იურიდიული მისამართია ვაჟა-ფშაველას გამზირი 71, II სართული და ვებგვერდი WWW.DRC.GE).

14.9 საკითხები, რომლებიც არ რეგულირდება ამ შეთანხმებით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.

14.1 ენებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება ინგლისურ ენაზე დანერგილ ტექსტს.

14.11 ხელშეკრულებაში არაფერი არ ქმნის ან არ შეიძლება იქნას განმარტებული, როგორც პარტნიორობის, ერთობლივი საწარმოს, დასაქმების ხელშეკრულების

ან დამსაქმებლისა და თანამშრომლის ურთიერთობის, ან გამყიდველსა და მყიდველს შორის პრინციპალისა და აგენტის ურთიერთობის შექმნა.

14.12 ეს შეთანხმება შედგენილია 2 ეგზემპლარად, თითო თითოეული მხარისთვის.

#1

დანართი სპეციფიკური

კომერციული პირობები 1. შეძენილი საქონლის/მასალების

აღწერა: 2.

ფასი: 3. მიწოდების

ვადა: 4. მიწოდების

თარიღი: 5. გადახდის

პირობები: შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველის მიერ საგადასახადო რეზიდენტობის სერტიფიკატის წარუდგენლობა ამ შეთანხმების სტანდარტული

პირობების მე-2 მუხლის 2.5 პუნქტის შესაბამისად გამოიწვევს მყიდველისთვის ნებისმიერი გადასახადის დაკისრებას საქართველოს კანონმდებლობის

საფუძველზე, მყიდველს უფლება აქვს, შეაკავოს ასეთი გადასახადის ოდენობა გამყიდველისთვის გადასახდელი ნებისმიერი საფასურის ოდენობიდან, სანამ

გამყიდველი არ უზრუნველყოფს სერტიფიკატის წარდგენას მოთხოვნილი ფორმით. გამყიდველის მიერ სერტიფიკატის მყიდველის მიერ მოთხოვნილი ფორმით მიწოდების

შემდეგ, მყიდველი აანაზღაურებს გამყიდველს ამ პუნქტის შესაბამისად შეკავებულ ნებისმიერ თანხას. სიცხადისთვის, იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოქმედი შეკავების გადასახადის განაკვეთი

ამჟამად 10%-ია, ან 15% ოფშორულ იურისდიქციებში რეზიდენტული მომსახურების მიმწოდებლების შემთხვევაში, როგორც ეს

განსაზღვრულია

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 6. გარანტია: 7. გამყიდველი გაუგზავნის საქონელთან დაკავშირებულ ორიგინალურ დოკუმენტებს და ამ

საქონლის გადაზიდვას მყიდველს DHUFedEx-ის მეშვეობით და ელექტრონული ფოსტით შემდეგ

მისამართზე:

sanjay1.gupta@indorama.com 8. HS კოდები: 9. სხვა კონკრეტული კომერციული პირობები
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში):

ხელმოწერები:

მყიდველი

გამყიდველი ჯეი

პრაკაშ ჯაჯუ საბანკო

ანგარიშის

ნომერი: 0

ბანკის დასახელება: 0

Swift

კოდი: 0 მიმღების დასახელება: 0 IBAN /-----/ /-----/